

1501625-70.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: José Romano Lucarini

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2118053/2022 -

DEL.POL.S.VICENTE, 24672580 - DEL.POL.S.VICENTE, 2118053 - DEL.POL.S.VICENTE,

2118053 - 07º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO ALEXANDRE DE JESUS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

1ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501625-70.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501625-70.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2118053/2022 -

DEL.POL.S.VICENTE, 24672580 - DEL.POL.S.VICENTE, 2118053 - DEL.POL.S.VICENTE,

2118053 - 07º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO ALEXANDRE DE JESUS DA SILVA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

CONCLUSÃO: Aos 31 dias do mês de outubro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM.

Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, Dr. José Romano Lucarini. Assistente

Judiciário

- Tuane Bazante Vieira Orefice -

Repensa e muda também tuas ações, diminuindo intensidades e frequências e recriando novos roteiros em tua existência. Transformar ações amando é alterar teu carma para melhor, atraindo pessoas e situações harmoniosas para junto de ti.

Francisco Do Espírito Santo Neto - Hammed

Vistos, etc.

FABIANO ALEXANDRE DE JESUS DA SILVA, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Isto porque no dia 2 de maio de 2022, por volta das 01h34min, na Presidente Wilson, nº 270, José Menino, na cidade de Santos, agindo em concurso e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo, tentou subtrair, para si e para outrem, uma corrente de ouro, avaliada em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) pertencente à vítima Marcos Antonio Santana Damasco, maior de 60 anos de idade, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme auto de reconhecimento de pessoa (págs. 15/16), auto de avaliação (pág. 19) e auto de exibição e apreensão (págs. 20).

A denúncia veio instruída com o inquérito policial de fls. 01 a 56.

Recebida a denúncia, o réu foi regularmente citado e respondeu à acusação.

Quatro depoimentos e o interrogatório do réu foram colhidos durante a instrução, ao cabo da qual, ainda em audiência, nenhuma diligência foi requerida.

Vieram as alegações finais.

É o relatório.

D E C I D O.

Marcos Antônio Santana Damasco é a vítima. Saiu de um evento. Parou no local e quando entrou no carro, entraram dois indivíduos e o réu puxou sua corrente. Lutou com ele quando a corrente quebrou.

Sua esposa chutou o outro. Quando ele caiu, a arma caiu. Um policial viu o que aconteceu. Foi o réu que agarrou sua corrente. O outro foi embora quando sua esposa chutou-o.

O réu ficou lutando com o depoente, puxando a corrente. Foi quando a arma caiu no chão. Depois escutou uns tiros. Sua versão na delegacia foi a mesma que prestou em Juízo.

Clarice Valeria de Moura Damasco confirmou o depoimento anterior, em nada divergindo. Vinha do clube Vasco da Gama. Seu marido estava com uma corrente. Em dado momento, entrou no carro e ficou aguardando seu marido. Veio um indivíduo da esquina e pediu para abaixar o vidro. Quando abaixou, ele pediu dinheiro. Disse que não tinha.

Seu marido voltou e entrou no carro. Foi quando as portas abriram. Um indivíduo veio no pescoço de seu marido e começaram a brigar pela corrente. O réu que está preso foi o que pegou no pescoço de seu marido.

A depoente começou a chutar e socar o rapaz que estava de seu lado. Quando conseguiu, ele pedia calma, enquanto seu marido tentando se livrar do ladrão.

Em dado momento a corrente quebrou. O réu ficou com um pedaço da corrente em sua mão.

Um policial apareceu. Escutou seis disparos; o réu foi ferido nos dois braços. Ele não conseguiu levar a corrente mas estava armado com uma arma falsa.

Clóvis Damasceno, policial militar, estava de moto, indo para sua residência. Quando chegou na divisa, viu um carro estacionado com duas portas abertas. Viu um indivíduo em luta corporal dentro do carro.

Parou e deu voz de prisão. O réu levou a mão na cintura. O depoente efetuou dois disparos. Ele fugiu para parte arenosa. Quando se identificou, o outro também fugiu.

Maria Paula Ferreira Lorena, também policial militar, estava em serviço, quando foi solicitada para atender uma ocorrência. No local estava um policial, que informou que um casal havia sido roubado; ele realizou um disparo.

Dois fugiram e acreditava que um deles tinha sido atingido e fugiu.

Após isso, via COPOM, foi informada de um indivíduo baleado em atendimento médico. Foi ao local e identificou o réu. Foi o policial Damasceno que fez o reconhecimento.

A depoente teve contato com as vítimas. Contaram que foram abordadas e reagiram. Depois veio um rapaz que disparou contra os dois. Disseram que tudo foi bem rápido.

Ao ser interrogado (fls.), o réu contou que era Domingo e estava brigado com sua esposa; não quis ir à igreja com ela. Foi para a praia, quando aconteceu tudo.

Encontrou um colega e estavam conversando, quando ele falou que pagaria umas esfihas. Foram ao Habibs. Estava precisando muito de dinheiro. Foi quando fez a "burrice".

Quando a vítima chegou, seu colega falou que queria cometer esse delito. Disse a ele que não queria. Ele foi na frente. Para não deixa-lo sozinho e estando com a cabeça quente, fez o delito.

Não portava nenhuma réplica de arma. Nenhum dos dois estava com ela. A arma apreendida não estava com nenhum dos dois. O policial deve ter intrujado a arma, por conta dos disparos que efetuou (mas as vítimas viram a arma cair no chão).

Seu objetivo era levar a corrente da vítima. Foi o depoente que puxou, mas não conseguiu arrancar. Não conseguiu quebrar a corrente; se quebrou, não viu.

Como se vê, a prova é tão clara que quase fala por si só, dispensando maiores comentários.

A confissão do acusado encontrou franco respaldo na prova produzida em Juízo.

Não há nenhuma dúvida no sentido de que ele tentou mesmo roubar a corrente da vítima. Estava acompanhado de um outro comparsa e o crime foi praticado mediante ameaça e severa violência.

Nesses termos, diante do balanço dos elementos de convicção alinhavados aos autos, conclui-se, de forma inequívoca, que a descrição contida na denúncia é a única possível e imaginável para a verdade real dos fatos.

Passo à dosagem da pena.

Os critérios do artigo 59, do CP afastam-se consideravelmente dos parâmetros da normalidade, tornando o crime muitíssimo mais grave do que o patamar mínimo.

A culpabilidade do réu foi bem mais acentuada. Sim. Ele praticou o delito impelido

por uma suposta falta de dinheiro e para que o seu comparsa não ficasse sozinho. Assim, a exigibilidade de outra conduta é óbvia e ululante.

A personalidade do réu também se mostra bastante criminógena, pois praticou o delito com requintes de perversidade, usando de extrema violência física.

As circunstâncias também foram especialmente graves. Os dois agentes usaram de severa violência física contra a vítima e sua esposa. O réu e seu comparsa lutaram contra as duas pessoas que estavam no carro.

Quanto às consequências, é possível afirmar que esse fato afetou a já combalida tranquilidade social, bem como as individuais das duas vítimas. O transe emocional porque passaram é evidente a partir de seus depoimentos.

Assim considerando, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em patamar rigorosamente médio, em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

O acusado é menor, o que torna presente uma atenuante. No entanto, a vítima é idoso, o que torna presente uma agravante. Diante desse concurso, a prova deve permanecer como está.

Uma circunstância agravante não precisa estar especialmente descrita na denúncia para ser considerada, diferente da causa de aumento. Tampouco precisa ser de conhecimento prévio do agente. Não seria de se exigir que o roubador se certificasse da idade da vítima antes de rouba-la.

Tratando-se de delito qualificado, incide a causa de aumento prevista no § 2º, do artigo 157, do C.P. Aumentada de 1/3 (um terço) passa a ser de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, mantido o valor unitário.

Noutra quadra, considerando que o crime foi tentado, incide a causa de diminuição prevista no artigo 14, § único, também do CP.

Sendo esta última prevista na parte geral, deve incidir como última etapa do cálculo, sob pena de representar um grave prejuízo ao réu, se aplicada a regra do concurso de causas de aumento e de diminuição.

No que concerne ao limite de diminuição, tenho que o "iter criminis" foi totalmente percorrido pelo agente. Senão vejamos: ele abordou a vítima, ameaçou e praticou violência física contra ele. A "res furtiva", no caso a corrente que ela trazia ao pescoço, foi quebrada, ficando parte dela na mão do réu.

Não havia nada mais que ele pudesse ter feito, em face da realidade de momento. Somente não levou a corrente porque o policial apareceu.

Assim sendo a redução deve ser mínima.

Assim, diminuo sua pena em 1/3 (um terço), passando ela a ser de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa, mantido o valor unitário.

Torno a pena definitiva como está.

Diante do total da pena, não faz jus ao "sursis". Além disso, e levando-se em conta que o crime foi cometido mediante gravíssima ameaça e severa violência física, não faz jus à substituição da pena.

Em seguida, considero que não estamos diante de uma genérica gravidade. Não. A gravidade é concreta e revela uma personalidade muito voltada ao crime, com pouca consideração pela integridade física alheia.

Um regime de cumprimento de pena mais brando, não proporcionará à pena seu caráter preventivo de novas ocorrências. Ao contrário, somente servirá para que o réu, criminoso perverso, se sinta impune e encorajado a novos atos da mesma natureza.

O artigo 33, § 2º, "b", do CP não proíbe isso.

Como corolário, e considerando a gravidade concreta do delito, bem como a violência física empregada em sua execução, deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.

Uma vez que foi preso em flagrante, cujo auto está formalmente em ordem, e assim permaneceu durante todo o transcorrer do processo, deve ser negado o privilégio de apelar em liberdade.

Posto isso, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva. Em consequência, CONDENO o acusado FABIANO ALEXANDRE DE JESUS DA SILVA, já qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa, no mesmo valor unitário acima fixado, como incurso no artigo 157, § 2º, II, c.c. art. 14-II, ambos do Código Penal.

Pelos motivos acima declinados, não faz jus à suspensão condicional, nem à substituição da pena.

Iniciará seu cumprimento no regime fechado. Nego-lhe outrossim, o privilégio de apelar em liberdade.

Recomende-se o acusado no presídio em que se encontra.

Transitada em julgado, lance-lhe o nome no rol dos culpados.

P. R. I. C.

Santos, 8 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Romano Lucarini

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA